

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2655/2545

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นาย สันติ ทองชูนิติย์

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 90

พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 30, มาตรา 69

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำเลยทำซ้ำทั้งสองครั้งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุดเดียวกันและทำซ้ำงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้นแบบแม่พิมพ์ 21 แผ่น ก็เพื่อเป็นต้นแบบของการผลิตซีดีเกมส์เพลย์สเตชัน 94,404 แผ่น ออกจำหน่ายเพื่อประสงค์ในทางการค้าเช่นเดียวกัน จึงมีเจตนาเดียวกัน การทำซ้ำทั้งสองครั้งดังกล่าวจึงเป็นการกระทำไม่ต่างกัน ถือว่าเป็นความผิดกรรมเดียวกัน และเป็นความผิดต่อกฎหมายบทเดียวกันตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 30(1) ประกอบด้วยมาตรา 69 วรรคสอง

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2544 เวลากลางวัน จำเลยกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมดังนี้ จำเลยได้ละเมิดลิขสิทธิ์งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (แผ่นซีดีเกมส์เพลย์สเตชัน) ของบริษัทโซนี่คอมพิวเตอร์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ อิงค์ จำกัด ผู้เสียหายโดยจำเลยนำแผ่นโลหะต้นแบบแม่พิมพ์ (สแตมป์เปอร์) ของผู้เสียหายไปทำซ้ำเป็นแม่พิมพ์สำหรับเครื่องจักรในการผลิตแผ่นซีดีเกมส์เพลย์สเตชัน

จำนวน 21 แผ่น หลังจากนั้น จำเลยได้ใช้เครื่องผลิตแผ่นซีดีและแผ่นแม่แบบซีดี (แสดมบี้เปอร์) ที่จำเลยได้ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้เสียหายดังกล่าว เครื่องพิมพ์สี และแผ่นสกรีนทำการผลิตแผ่นซีดีเกมส์เพลย์สเตชันอันเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เสียหายขึ้นมาจำนวน 94,404 แผ่น นอกจากนี้จำเลยได้มีไว้ซึ่งแผ่นซีดีเกมส์เพลย์สเตชัน จำนวน 94,404 แผ่น และแผ่นแม่พิมพ์ซีดี (แสดมบี้เปอร์) จำนวน 21 แผ่น ที่จำเลยได้ทำซ้ำดัดแปลงขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้เสียหายดังกล่าว เพื่อขาย เสนอขายและมีไว้เพื่อขายแก่บุคคลทั่วไปอันเป็นการกระทำเพื่อแสวงหากำไรในทางการค้า โดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้เสียหายและโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เสียหาย อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและตามวันเวลาดังกล่าวจำเลยได้ประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยนหรือจำหน่ายซีดีเกมส์โดยทำเป็นธุรกิจและได้รับประโยชน์ตอบแทนจากราคาจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์อยู่บ้านเลขที่ 3601/119 หมู่บ้านศรีรัชดา แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนประจำกรุงเทพมหานคร และมีใช้กรณีที่ได้รับยกเว้นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530เจ้าพนักงานจับกุมจำเลยพร้อมยึดแผ่นแม่พิมพ์ซีดี (แสดมบี้เปอร์) ชื่อโปรแกรมเมอร์ทูลล์จำนวน 21 แผ่น แผ่นซีดีเกมส์เพลย์สเตชัน โปรแกรมเมอร์ทูลล์ จำนวน 94,404 แผ่นและแผ่นฟิล์มสำหรับทำแผ่นปกซีดีจำนวน 84 แผ่น เป็นของกลาง ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 4, 6, 8, 15, 27, 28, 30, 31, 61, 69, 70, 75, 76 พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530 มาตรา 4, 6, 34ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 91 ให้แผ่นซีดีเกมส์เพลย์สเตชันของกลางตกเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ สั่งจ่ายเงินค่าปรับฐานละเมิดลิขสิทธิ์กึ่งหนึ่งให้แก่ผู้เสียหายและริบแผ่นโลหะแม่พิมพ์แผ่นซีดี (แสดมบี้เปอร์) พร้อมแผ่นฟิล์มสำหรับทำปกซีดีของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 27, 31, 69 วรรคสอง, 70 วรรคสอง (ที่ถูกมาตรา 30(1) ประกอบด้วยมาตรา 69 วรรคสอง และมาตรา 31(1)ประกอบด้วยมาตรา 70 วรรคสอง พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์พ.ศ. 2530 มาตรา 6, 34 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันเรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานทำซ้ำงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้นแบบแม่พิมพ์ เพื่อแสวงหากำไรในทางการค้าลงโทษจำคุก 1 ปี ฐานทำซ้ำโดยการผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแสวงหากำไรในทางการค้าจำคุก 2 ปีฐานมีไว้ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อขายและเสนอขายแก่บุคคลทั่วไปเพื่อแสวงหากำไรในทางการค้า จำคุก 1 ปี ฐานประกอบกิจการให้เช่าวัสดุโทรทัศน์โดยมิได้รับอนุญาต ปรับ 20,000 บาท รวมจำคุก 4 ปี ปรับ 20,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา นับเป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 2 ปี ปรับ 10,000 บาท โทษจำคุกพิเคราะห์แล้ว พฤติการณ์การกระทำความผิดของจำเลยเป็นแหล่งผลิต เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ขั้นต้นอันเป็นบ่อเกิดของการละเมิดลิขสิทธิ์อื่น ๆ โดยเจ้าพนักงานจับกุมจำเลยพร้อมของกลางเป็นจำนวนมาก ถือเป็นพฤติการณ์การกระทำความผิดที่ร้ายแรงจึงให้ลงโทษสถานหนักสำหรับโทษปรับหากจำเลยไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ให้แผ่นซีดีเกมส์เพลย์สเตชันของกลางที่ละเมิดลิขสิทธิ์ตามคำฟ้องข้อ 2 จำนวน 94,404 แผ่น ตกเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ ให้ริบแผ่นโลหะแม่พิมพ์แผ่นซีดี (แสดมบีเปอร์) จำนวน 21 แผ่น และแผ่นฟิล์มสำหรับทำปกซีดีจำนวน 84 แผ่น ของกลาง คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า"หนึ่ง ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาว่าการทำซ้ำงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้นแบบแม่พิมพ์ (แมตมพ์เปอร์) เป็นการกระทำต่างกรรมกับการทำซ้ำโดยการผลิตแผ่นซีดีเกมส์เพลย์สเตชันนั้น เห็นว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำเลยทำซ้ำทั้งสองครั้งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุดเดียวกันและการทำซ้ำงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้นแบบแม่พิมพ์ 21 แผ่น ก็เพื่อเป็นต้นแบบของการผลิตซีดีเกมส์เพลย์สเตชัน 94,404 แผ่น ออกจำหน่ายเพื่อประสงค์ในทางการค้าเช่นเดียวกัน จึงมีเจตนาเดียวกัน การทำซ้ำทั้งสองครั้งดังกล่าวจึงเป็นการกระทำไม่ต่างกันถือว่าเป็นความผิดกรรมเดียวกัน และเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทเดียวกันตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 30(1) ประกอบด้วยมาตรา 69 วรรคสอง ปัญหานี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยจึงเห็นควรแก้ไขคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางให้ถูกต้อง"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 30(1) ประกอบด้วยมาตรา 69 วรรคสอง เพียงกระทงเดียว จำคุก 2 ปี รับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 ปี เมื่อรวมโทษทุกกระทงความผิดแล้วเป็นจำคุก 1 ปี 6 เดือน ปรับ 10,000 บาท นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

(ชาญชัย ลิขิตจิตถะ-เสริมศักดิ์ ผลัดธุระ-สมศักดิ์ เนตรมัย)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ